

Processo Penal Militar



Organizado por

Ten Cel PM Demétrios Wagner Cavalcanti da Silva

SUMÁRIO

1. LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR E SUA APLICAÇÃO.....	3
1.1 A Justiça Militar na Constituição Federal.....	3
1.2 Fontes e forma de interpretação da lei processual penal militar.....	6
1.3 Casos omissos.....	8
1.4 Territorialidade e extraterritorialidade.....	9
1.5 Vigência do CPPM.....	10
1.6 Princípios constitucionais.....	10
2. DA AÇÃO PENAL MILITAR E DE SEU EXERCÍCIO.....	11
2.1 Promoção da ação penal.....	11
2.2 Obrigatoriedade.....	11
2.3 Exercício do direito de representação.....	12
2.4 O Processo Criminal Militar.....	13
3. SUJEITOS PROCESSUAIS.....	15
4. MEDIDAS QUE RECAEM SOBRE PESSOAS (PRISÃO) E LIBERDADE PROVISÓRIA.....	18
4.1 Prisão em flagrante delito militar.....	18
4.2 Prisão temporária militar.....	18
4.3 Prisão preventiva.....	19
4.4 Prisão do desertor.....	20
4.5 Prisão do insubmisso.....	20
4.6 Menagem.....	21
4.6 Liberdade provisória.....	21

APRESENTAÇÃO

A segunda parte da Disciplina de Direito Penal e Processo Penal Militar é focada no estudo do direito instrumental, ou seja, do Processo Penal Militar. Nessa estapa, serão abordados desde os princípios que regem o processo penal militar, as normas gerais previstas no Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002/1969), bem como conheceremos a atuação do Ministério Público Militar, à defesa técnica, aos tipos de processo (ordinário, sumaríssimo, especial, entre outros), e à competência da Justiça Militar dos Estados. Será dado destaque à atuação do Oficial como sujeito processual, uma vez que, nos Conselhos de Justiça, oficiais da ativa exercem a jurisdição em conjunto com juízes togados, o que exige postura técnica, conhecimento jurídico e equilíbrio institucional.

O estudo do Processo Penal Militar reveste-se de particular importância para a formação do futuro Oficial da Polícia Militar de Pernambuco, sobretudo diante do papel singular que este exercerá ao longo de sua carreira, não apenas como agente garantidor da legalidade nas ações da Corporação, mas também, eventualmente, na condição de Juiz Militar nos Conselhos de Justiça da Justiça Militar Estadual. Esta disciplina visa introduzir, aprofundar e consolidar os fundamentos normativos, doutrinários e jurisprudenciais que estruturam o rito processual penal no âmbito castrense, assegurando que o discente compreenda tanto o caráter especial do ordenamento penal militar quanto a forma adequada de sua aplicação.

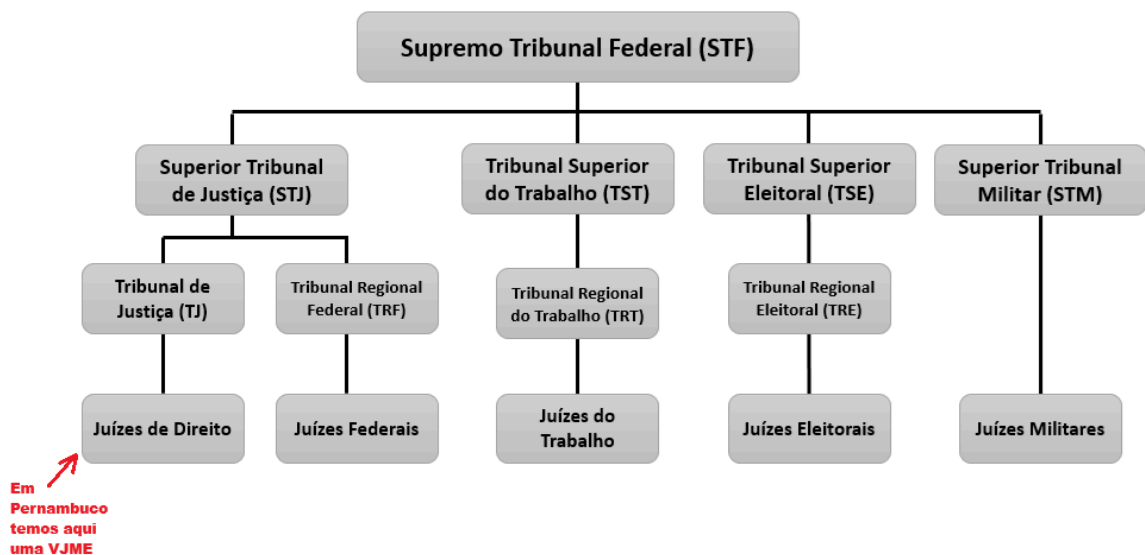
É fundamental que o aluno perceba que o conhecimento adquirido nesta disciplina não se restringe à vida acadêmica, mas será ferramenta prática e constante em sua atividade funcional, permitindo-lhe, por exemplo, orientar subordinados quanto à legalidade de procedimentos operacionais e administrativos, além de atuar como formador de opinião e referência normativa dentro da Corporação.

Enfim, desejamos sucesso ao hoje aluno e futuro Oficial dessa honrada instituição chamada Polícia Militar de Pernambuco.

1. LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR E SUA APLICAÇÃO

1.1 A Justiça Militar na Constituição Federal

O Brasil possui duas Justiças Militares distintas, sendo uma representada pela Justiça Militar da União (Militares das FFAA) e outra que encontramos nos estados.



O maior órgão da Justiça Militar da União é o STM. Acerca dele, define o constituinte:

Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis.

Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, sendo:

I - três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional;

II - dois, por escolha paritária, dentre juizes auditores e membros do

Apostila de Processo Penal Militar

CFO 2025

Ministério Público da Justiça Militar.

MINISTROS MILITARES

Todos da ativa e Oficiais-Generais, posto mais elevado da carreira.



MINISTROS CIVIS

3 advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de atividade profissional

2 por escolha paritária, dentre juizes auditores e membros do MP Militar

Fonte: Gazeta do Povo. Disponível em <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-direito/os-rumos-da-justica-militar-1tp111kr23i6lj7ajywzkgge/>

Nos estados, as Justiças Militares em geral são representadas na figura da Vara da Justiça Militar. O §3º do art. 125 da Constituição permite a criação de Tribunais de Justiça Militar nos estados, hoje apenas encontrados em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Já quando observamos a composição de ambas Justiças Militares (Federal e Estaduais), elas se apresentam com a mesma formação. São basicamente duas estruturas existentes, sendo uma representada pelo próprio JUIZ SINGULAR e outra representada pelos CONSELHOS DE JUSTIÇA MILITAR (que podem ser permanente ou especial)



Imagem de um Conselho de Justiça Militar, formado por um Juiz togado + 4 juizes militares

A expressão “Juiz Auditor” foi adotada pelo imperador europeu Carlos V, em 1547 e perpetuou-se internacionalmente. O Juiz Auditor, "ontologicamente, tinha as funções de ouvir e dizer o direito, sendo quem conduzia os trabalhos processualmente, incumbindo-lhe decidir conjuntamente com os demais integrantes do Escabinato Julgador e sendo-lhe privativa a feitura da sentença." (ROTH, 2003, p. 28)

A figura de Juiz Auditor nos estados deixa de existir após a EC 45/2004.

A nível federal, a Lei 13.774/18 alterou essa nomenclatura passando a chamar os magistrados de Juiz Federal da Justiça Militar. Mas atenção: a nomenclatura AUDITORIA ainda continua sendo adotada.

São dois tipos de Conselhos. Vejamos as diferenças principais:

	Conselho Especial de Justiça Militar	Conselho Permanente de Justiça
Composição	Juiz Auditor + 4 Oficiais (de posto elevado ou mais antigos que o réu, sendo ao menos um Oficial Superior ou General)	Juiz Auditor + 4 Oficiais (Ao menos um Oficial Superior)
Competência	Processar e julgar Oficiais, exceto Generais	Processar e julgar Praças e civis
Duração	Constituição para cada processo	Constituição a cada trimestre

Ao tratar sobre a competência do Conselho nos estados, a Constituição definiu no art. 125, §5º que “compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, **singularmente**, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao **Conselho de Justiça**, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.”

Juiz singular	Conselho de Justiça
- Crimes militares cometidos contra civis; - Ações judiciais contra atos disciplinares militares	– Demais crimes militares.

Deve-se destacar também que a Constituição Federal discorre de maneira diversa sobre a natureza jurisdicional da Justiça Militar da União e a natureza dos estados,

dando a estes últimos uma dupla competência (criminal-cível). Vejamos:

Sobre a Justiça Militar da União	Sobre a Justiça Militar Estadual
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.	Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

1.2 Fontes e forma de interpretação da lei processual penal militar

Fontes de Direito Judiciário Militar

Art. 1º O processo penal militar rege-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe fôr estritamente aplicável.

Divergência de normas

§ 1º Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas.

Aplicação subsidiária

§ 2º Aplicam-se, subsidiariamente, as normas deste Código aos processos regulados em leis especiais.

O legislador, ao assegurar a aplicação do CPPM tanto em tempo de paz como de guerra, afasta a possibilidade de inovações processuais que venham a causar prejuízo à segurança jurídica dos tutelados.

Além disso, observa-se que as convenções e tratados, de que o país é signatário,

tem prevalência sobre o CPPM.

Por fim, curioso observar que o CPPM se projeta para além de sua própria existência para oferecer-se como regra subsidiária à outros diplomas, como é o que ocorre no Direito Administrativo Disciplinar onde diversas lacunas são sanadas com o uso das regras do Processo Penal Militar.

Interpretação literal

Art. 2º A lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal de suas expressões. Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação.

Interpretação extensiva ou restritiva

§ 1º Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, quando fôr manifesto, no primeiro caso, que a expressão da lei é mais estrita e, no segundo, que é mais ampla, do que sua intenção.

Casos de inadmissibilidade de interpretação não literal

§ 2º Não é, porém, admissível qualquer dessas interpretações, quando:

- a) cercear a defesa pessoal do acusado;**
- b) prejudicar ou alterar o curso normal do processo, ou lhe desvirtuar a natureza;**
- c) desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo.**

A interpretação literal de uma norma, também chamada de interpretação gramatical ou textual, é aquela que se baseia no significado direto e óbvio das palavras utilizadas na lei. Em outras palavras, busca-se compreender o sentido da norma a partir do seu texto, sem se aprofundar em análises mais complexas ou interpretações que vão além do que está escrito.

Embora a regra seja a interpretação literal, o legislador permitiu ao aplicador socorrer-se de interpretação extensiva ou restritiva, conforme o caso, salvo das hipóteses que possam lesionar o Devido Processo Legal, a ampla defesa e o contraditório.

1.3 Casos omissos

Suprimento dos casos omissos

Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:

- a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar;**
- b) pela jurisprudência;**
- c) pelos usos e costumes militares;**
- d) pelos princípios gerais de Direito;**
- e) pela analogia.**

É preciso ter bastante atenção à este artigo, notadamente ao que consta na alínea “a” do art. 3º. Isolando essa importante alínea podemos concluir que as regras do processo comum só podem ser aplicadas no processo penal militar se:

- Houver omissão no CPPM;
- For aplicável ao caso concreto; e
- Não acarretar prejuízo à índole do Processo Penal Militar.

Mas o que seria a “**índole do processo penal militar**”?

A índole do processo penal militar se refere à natureza intrínseca desse ramo do direito, moldada por princípios e características que o distinguem do processo penal comum. Em essência, a principal diferença reside no fato de que o processo penal militar não busca apenas a aplicação da lei, mas também a preservação de valores fundamentais para a existência das Forças Armadas e forças auxiliares. Esses valores, consagrados na Constituição Federal, são a **hierarquia** e a **disciplina**.



O art. 28-A do Código de Processo Penal (comum) consolidou a figura do Acordo de Não Persecução Criminal. O Acordo de Não Persecução Penal é uma medida alternativa à ação penal e é aplicável nas hipóteses de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, exigindo-se ainda a confissão do imputado e cumprimento de determinadas condições. Mas seria aplicável no Processo Criminal Militar?

1.4 Territorialidade e extraterritorialidade

Aplicação no espaço e no tempo

Art. 4º Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplicam-se as normas dêste Código:

Tempo de paz

I - em tempo de paz:

a) em todo o território nacional;

b) fora do território nacional ou em lugar de extraterritorialidade brasileira, quando se tratar de crime que atente contra as instituições militares ou a segurança nacional, ainda que seja o agente processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira;

c) fora do território nacional, em zona ou lugar sob administração ou vigilância da força militar brasileira, ou em ligação com esta, de força militar estrangeira no cumprimento de missão de caráter internacional ou extraterritorial;

d) a bordo de navios, ou quaisquer outras embarcações, e de aeronaves, onde quer que se encontrem, ainda que de propriedade privada, desde que estejam sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem de autoridade militar competente;

e) a bordo de aeronaves e navios estrangeiros desde que em lugar sujeito à administração militar, e a infração atente contra as instituições militares ou a segurança nacional;

Tempo de guerra

II - em tempo de guerra:

a) aos mesmos casos previstos para o tempo de paz;

b) em zona, espaço ou lugar onde se realizem operações de força militar brasileira, ou estrangeira que lhe seja aliada, ou cuja defesa, proteção ou vigilância interesse à segurança nacional, ou ao bom êxito daquelas operações;

c) em território estrangeiro militarmente ocupado.

1.5 Vigência do CPPM

Art. 5º As normas dêste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos processos pendentes, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.

1.6 Princípios constitucionais

Os principais princípios aplicáveis ao Processo Penal Militar são:

Devido processo legal	Art. 5º/CF. (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
Juiz natural	Art. 5º/CF (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; Art. 5º/CF (...) XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
Estado de inocência	Art. 5º (...) LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
Contraditório e da ampla defesa	Art. 5º/CF. (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Non Bis In Idem	Art. 5º/CF, inciso XLVII.

2. DA AÇÃO PENAL MILITAR E DE SEU EXERCÍCIO

Ação Penal Consiste em "invocar a jurisdição do juiz, a fim de que o Poder Judiciário aplique o direito objetivo a determinado caso concreto (Lições de Processo Penal Militar - José da Silva Loureiro Neto, Ed. Saraiva, pág. 12, São Paulo, 1992)". Vejamos o que define o CPPM sobre o tema.

2.1 Promoção da ação penal

Art. 29. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar.

O artigo 29 do CPPM reflete o princípio da oficialidade da ação penal militar, ou seja, a ação é promovida pelo órgão oficial (Ministério Público Militar), e não por particulares.

O dispositivo reflete outro dispositivo consignado no Código Penal Militar, o qual inclusive recebeu, em 2023, nova redação para clarificar a possibilidade de ação penal militar subsidiária.

Art. 121. A ação penal é promovida pelo Ministério Público, na forma da lei. [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

Parágrafo único. Será admitida ação privada, se a ação pública não for intentada no prazo legal. [\(Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

2.2 Obrigatoriedade

Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:

a) prova de fato que, em tese, constitua crime;

b) indícios de autoria.

(...)

Proibição de [desistência] da denúncia

Art. 32. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal.

O princípio da obrigatoriedade, no Processo Penal Militar brasileiro, determina que o representante do Ministério Público tem a obrigação de dar início à persecução penal sempre que houver indícios suficientes de um crime militar. Em outras palavras, não há discricionariedade para decidir se a ação penal será proposta ou não.

Esse princípio se opõe ao princípio da oportunidade, que permite uma avaliação de conveniência e oportunidade para a proposição da ação penal, como ocorre em alguns sistemas jurídicos para crimes de menor potencial ofensivo. No âmbito militar, a aplicação do princípio da obrigatoriedade é justificada pela necessidade de manter a disciplina, a hierarquia e a ordem nas Forças Armadas.

Esse princípio é complementado quando o legislador sequer permite que o Ministério Público desista da denúncia. A doutrina ressalta a diferença crucial entre o CPPM e o Código de Processo Penal (CPP) comum, que, embora tenha a obrigatoriedade como regra, permite exceções como a suspensão condicional do processo e a transação penal para crimes de menor potencial ofensivo, ferramentas que não se aplicam de forma ampla e irrestrita no âmbito militar. O art. 32 consagra a **indisponibilidade da ação penal pública militar**.

2.3 Exercício do direito de representação

Art. 33. Qualquer pessoa, no exercício do direito de representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informações sobre fato que constitua crime militar e sua autoria, e indicando-lhe os elementos de convicção.

Informações

§ 1º As informações, se escritas, deverão estar devidamente autenticadas; se verbais, serão tomadas por termo perante o juiz, a pedido do órgão do Ministério Público, e na presença dêste.

Requisição de diligências

§ 2º Se o Ministério Público as considerar procedentes, dirigir-se-á à autoridade policial militar para que esta proceda às diligências necessárias ao esclarecimento do fato, instaurando inquérito, se houver motivo para esse fim.

Esse direito de representação citado pelo legislador tem natureza informativa e auxiliar, não se confundindo com a representação como condição de procedibilidade nos crimes de ação penal pública condicionada. Trata-se da capacidade de fomentar a

Notícia de Fato no âmbito criminal militar, dando-lhe contornos de robustez e formalismo especial.

2.4 O Processo Criminal Militar

Em ordem cronológica, o rito processual se dá obedecendo as seguintes fases:

1º Recebimento da Denúncia (Art. 35 do CPPM)

2º Citação (Art. 277, 278, 279 e 280 do CPPM)

3º Defesa prévia. O CPPM é silente sobre essa etapa mas ela é obrigatória por força de regra estabelecida no CPP.

CPP. Art. 394 (...) § 4º As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código [de processo penal comum] aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código.

(...)

Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário

4º Fase probatória.

As regras gerais sobre a prova estão nos arts. 294, 295, 296, 297 e 298 do CPPM.

As testemunhas de acusação são ouvidas primeiro de acordo com o art. 417 do CPPM. Elas devem ser arroladas na Denúncia (Art. 77, h) “em número não superior à seis”. Já as testemunhas de defesa devem ser relacionadas na Defesa Prévia (art. 396-A do CPP), embora o §2º do art. 417 do CPPM permita que “as testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de acusação”. O mesmo dispositivo fixa que “cada acusado poderá indicar até três testemunhas”. Ainda é possível que sejam ouvidas outras testemunhas, chamadas de referidas, que serão ouvidas respectivamente após as da acusação (Art. 417,

caput) ou da defesa, mas não podem ser mais de 3 (§3º). Aqui também podem ser produzidas as provas materiais, requisitadas pela defesa. (Vide Art. 347, 348 e 349)

O modelo de condução de oitiva no sistema processual penal militar (Art. 418 CPPM - sistema presidencialista) é diverso do CPP (Art. 212 do CPP - cross examination). No REsp nº 1.977.897 - MS o o STJ se manifestou no sentido de que NÃO há ilegalidade na adoção do sistema presidencialista de inquirição de testemunhas pela Justiça Militar.

As provas periciais também podem ser produzidas neste momento (Vide art. 314, 315, 316 e 317 do CPPM).

Há outras provas como o reconhecimento de pessoas (Art 368) e coisa (art. 369), além dos indícios (Art. 382 e 383 do CPPM).

Por último, teremos o interrogatório¹.

4º Fase saneadora (CPPM. Art. 427)

5º Alegações finais (CPPM. Art. 428)

6º Julgamento

Começa com a leitura das peças do processo (Art. 432), seguindo-se com as alegações orais da acusação e defesa, réplica e tréplica (Art. 433). Por fim, o juiz auditor dará seu voto, seguindo-se do mais moderno ao mais antigo (Art. 435)



O CPPM define um prazo para a instrução criminal !!!

CPPM. Art. 390. O prazo para a conclusão da instrução criminal é de cinquenta dias, estando o acusado preso, e de noventa, quando solto, contados do recebimento da denúncia.

¹ A Súmula nº 15 do STM dizia que ““A alteração do art. 400 do CPP, trazida pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que passou a considerar o interrogatório como último ato da instrução criminal, não se aplica à Justiça Militar da União” mas essa Súmula foi revogada em 17.05.2016. Isso se deu porque o STF, no julgamento do HC n. 127.900/AM, deu nova conformidade à norma contida no art. 400 do CPP (com redação dada pela Lei n. 11.719/08), definindo que o interrogatório passa a ser sempre o último ato da instrução, mesmo nos procedimentos regidos por lei especial, caindo por terra a solução de antinomias com arrimo no princípio da especialidade. Ressalvou-se, contudo, a incidência da nova compreensão aos processos nos quais a instrução não tenha se encerrado até a publicação da ata daquele julgamento (10.03.2016)

3. SUJEITOS PROCESSUAIS

O Título VI do CPPM relaciona os Sujeitos Processuais. São eles:

- CAPÍTULO I: DO JUIZ E SEUS AUXILIARES.

SEÇÃO I. Do Juiz.

SEÇÃO II. Dos auxiliares do juiz (Funcionários e serventuários da Justiça, Escrivão e Oficial de Justiça)

SEÇÃO III. Dos peritos e intérpretes

- CAPÍTULO II: DAS PARTES

SEÇÃO I: Do acusador

SEÇÃO II: Do assistente

SEÇÃO III: Do acusado, seus defensores e curadores

Ao tratar sobre os **JUÍZES** (Art. 36 a 41 do CPPM), o legislador estabeleceu que A principal **função do juiz** é garantir a **regularidade do processo** e a execução da lei, agindo com total **independência**. Ele pode requisitar força militar para manter a ordem. O texto estabelece situações de **impedimento**, onde o juiz não pode atuar, como quando ele ou parentes próximos (até 3º grau) têm ligação direta com o caso. Os atos de um juiz impedido são **nulos**. Há também a **suspeição**, que se dá por motivos menos graves, como amizade ou inimizade com as partes. Nesses casos, o juiz deve se declarar suspeito ou ser recusado. As regras de suspeição e impedimento também se aplicam a relações por afinidade e adoção. No entanto, a suspeição não é válida se provocada intencionalmente por uma das partes.

Já sobre os **AUXILIARES DO JUIZ** (Art. 42 a 46 do CPPM), temos que o **Art. 42** define que os funcionários ou serventuários da justiça Militar do juiz, devem obedecer às suas ordens. O **escrivão** (Art. 43) é responsável por manter a ordem e a atualização dos processos. O **oficial de justiça** (Art. 44) realiza diligências por ordem do juiz, sempre com a devida certificação. Essas diligências devem ocorrer entre as 6h e 18h, preferencialmente com duas testemunhas. Os mandados, após cumpridos, devem ser devolvidos ao cartório. O **Art. 45** trata dos impedimentos desses profissionais: na ausência do titular, o juiz pode convocar um substituto ou nomear alguém "ad hoc" para a função. Por fim, o **Art. 46** estabelece que esses auxiliares da justiça também estão

sujeitos às mesmas regras de **impedimento e suspeição** aplicáveis aos juízes.

Sobre os **PERITOS E INTÉRPRETES** (Art. 47 a 53 do CPPM), o legislador estabelece que a nomeação de **peritos e intérpretes** é de responsabilidade exclusiva do juiz, sem interferência das partes envolvidas. A preferência para o cargo é de **oficiais da ativa**, considerando sua especialidade. Ao aceitar a função, eles devem prestar **compromisso** de desempenhar suas tarefas com disciplina e de responder fielmente às perguntas do juiz e das partes. A função é de **caráter obrigatório** e só pode ser recusada com motivo justificado. A recusa sem causa ou a falta de cumprimento de prazos e deveres, como o não comparecimento, pode resultar em **multa**. Para os casos de não comparecimento injustificado, o juiz pode oficiar a autoridade competente para que o profissional seja apresentado. Não podem atuar como peritos ou intérpretes aqueles que tiverem impedimentos como interdição, inabilitação ou falta de idoneidade, e também os que já tiverem se manifestado sobre o caso ou menores de 21 anos.

Ao tratar sobre o **ACUSADOR** (art. 54 a 59 do CPPM), papel exercido pelo Ministério Público, o legislador o define como o órgão de acusação no processo penal militar, mas pode pedir a absolvição do réu se houver motivos. Sua principal função é fiscalizar a lei, com atenção especial à **hierarquia e disciplina** militar. O Ministério Público atua com **independência**, não devendo obediência a ordens externas, exceto decisões judiciais. A relação entre seus membros é de subordinação direta ao procurador-geral. Eles estão sujeitos a **impedimentos** em casos de parentesco ou interesse direto no processo. A **suspeição** ocorre em situações de amizade íntima, inimizade ou relações financeiras com as partes. As regras sobre suspeição por afinidade e adoção também se aplicam.

Há ainda a possibilidade do pólo acusador ter um **ASSISTENTE** (Art. 60 a 68 CPPM). O **ofendido**, seu representante legal ou sucessor podem atuar como **assistentes do Ministério Público** no processo. A admissão é concedida pelo juiz, após ouvir o Ministério Público, e pode ocorrer a qualquer momento antes do trânsito em julgado da sentença. O assistente pode ser um advogado da Justiça Militar, desde que não atue no mesmo processo. A pessoa que é ré e vítima ao mesmo tempo só pode ser assistente se for absolvida. Ao assistente é permitido propor provas, fazer perguntas, juntar documentos, arrazoar recursos e participar do debate, mas não arrolar testemunhas ou impetrar a maioria dos recursos. O juiz pode cassar a assistência se o profissional tumultuar o processo. A participação do assistente não cria impedimento para o juiz ou outros membros do processo.

Por fim, sobre o **ACUSADO, SEUS DEFENSORES E CURADORES** (Art. 69 a 76 do CPPM), o legislador estabelece que o **acusado** é quem pratica a infração penal descrita na Denúncia recebida (Art. 69). Se sua identificação completa for impossível, o processo não é atrasado (Art. 70). Nenhum acusado, mesmo que ausente ou foragido,

pode ser processado ou julgado sem **defensor** (Art. 71), que pode ser indicado pelo acusado ou nomeado pelo juiz. Advogados são obrigados a aceitar a nomeação, salvo motivo relevante (§ 4º). Defensores não podem abandonar o processo sem justo motivo (§ 6º). O juiz nomeará um **curador** para acusados incapazes (Art. 72). Acusados militares têm prerrogativas de posto ou graduação (Art. 73) e, se detidos, devem ser acompanhados por um militar de hierarquia superior. A ausência de um defensor pode adiar o ato, mas se persistir, o juiz nomeará um substituto (Art. 74). O advogado tem seus direitos e deveres assegurados pelo Estatuto da OAB (Art. 75), e não pode funcionar como defensor se for cônjuge ou parente de juiz, membro do Ministério Público ou escrivão (Art. 76).

4. MEDIDAS QUE RECAEM SOBRE PESSOAS (PRISÃO) E LIBERDADE PROVISÓRIA

Observe que o CPPM faz uma clara distinção entre as medidas de privação de liberdade de caráter cautelar:

Art. 243. Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem fôr INSUBMISSO ou DESERTOR, ou seja encontrado em FLAGRANTE DELITO.

Podemos assim definir que, no processo penal militar, o flagrante delito (gênero) é subdividido em 3 (três) espécies de prisão: prisão do insubmisso, prisão do desertor e prisão em flagrante delito.

4.1 Prisão em flagrante delito militar

De acordo com o art. 244 do CPPM, uma pessoa é considerada em **flagrante delito** quando está cometendo um crime, acabou de cometê-lo, é perseguida logo após o ato em uma situação que aponte como autora, ou é encontrada logo em seguida com objetos ou materiais que presumam sua participação. Nas infrações permanentes, como sequestro, o agente está em flagrante enquanto a ação criminosa não cessar, ou seja, enquanto a situação de permanência do delito se mantiver.

O tema será melhor explorado quando do estudo da disciplina de Polícia Judiciária Militar.

4.2 Prisão temporária militar

A doutrina tem prevalecido no sentido de que não cabe prisão temporária no Processo criminal, uma vez que a Lei nº 7960, de 21 de dezembro de 1989, que disciplina a espécie trouxe um rol taxativo de crimes em que é possível sua decretação, fazendo referência aos tipos penais do Código Penal (comum).

De outra banda, há uma parcela da doutrina que defende que a entrada em vigor da Lei nº 13.491/17 teria permitido sua aplicação. Entretanto, essa argumentação não tem sido bem recepcionada vez que mitiga o princípio da taxatividade, inafastável

aqui por tratar-se de medida restritiva.

A finalidade da prisão temporária é por excelência e embora essa figura não exista taxativamente no processo penal militar, há como suprir-lhe a falta através da detenção do encarregado do IPM, art. 18 do CPPM. Mas deixemos aqui mais um desafio:



A detenção decretada pelo Encarregado do IPM, foi recepcionada pelo Constituinte?

4.3 Prisão preventiva

Pode ser decretada em qualquer etapa processual ou mesmo antes dela. Tem por requisitos fundamentais o *Fumus commissi delicti* e o *Periculum libertatis*.

O *Fumus commissi delicti* foi consignado no art. 254 do CPPM:

Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase dêste ou do processo, concorrendo os requisitos seguintes:

- a) prova do fato delituoso;
- b) indícios suficientes de autoria.

No Superior Tribunal Militar

Parágrafo único. Durante a instrução de processo originário do Superior Tribunal Militar, a decretação compete ao relator.

No art. 254 é necessário que surjam os dois elementos descritos nas suas alíneas.

Já o *Periculum libertatis* se revela na figura do Art. 255 do CPPM:

Casos de decretação

Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos:

- a) garantia da ordem pública;
- b) conveniência da instrução criminal;
- c) periculosidade do indiciado ou acusado;
- d) segurança da aplicação da lei penal militar;
- e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.

Diferentemente do art. 254, o rol do art. 255 descreve hipóteses alternativas.

A garantia da ordem pública corresponde à reiterada prática delitiva (específica ou

diversificada). Já ao tratar sobre a conveniência da instrução criminal, o legislador visa proteger as diligências, colheitas de provas, etc. A periculosidade do indiciado ou acusado deve ser revelado nos autos com o comportamento após o crime. Ao tratar sobre a segurança da aplicação da lei penal militar, o legislador quer evitar a fuga. Por fim, a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado, Não bastando aqui a gravidade do fato para justificar a medida.

A medida pode ser decretada pelo Juiz da Vara de Justiça Militar ou pelo Conselho de Justiça (a depender dos crimes).

Importante observar que diferente do que ocorre no processo comum, no processo militar não há como o assistente requerer a prisão preventiva (Vide art. 311 do CPP e 254 do CPPM)

Importante ressaltar que o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (comum) estabelece que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”

Há ainda de se dizer que o legislador definiu hipóteses negativas para o uso da medida:

Art. 257. O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça.

Modificação de condições

Parágrafo único. Essa decisão poderá ser revogada a todo o tempo, desde que se modifique qualquer das condições previstas neste artigo.

Proibição

Art. 258. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, ter o agente praticado o fato nas condições dos arts. 35, 38, observado o disposto no art. 40, e dos arts. 39 e 42. do Código Penal Militar.

4.4 Prisão do desertor

Trata-se de medida específica, que depende de procedimento especial: a Instrução Provisória de Deserção. Nunca o desertor deverá ser segregado por força de Auto de Prisão em Flagrante Delito, vez que o legislador definiu-lhe instrumento próprio, a ser melhor tratado em Polícia Judiciária Militar.



A lei 13.964/19 trouxe novos institutos ao Processo Penal (comum), e dentre eles estabeleceu no inciso no art. 3ºB, inciso II que cabe ao juiz de garantias “receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão”. Isso seria aplicável no caso de prisão de desertor?

4.5 Prisão do insubmisso.

Trata-se de medida específica, que depende de procedimento especial: a Instrução Provisória de Insubmissão. Nunca o insubmisso deverá ser segregado por força de Auto de Prisão em Flagrante Delito, vez que o legislador definiu-lhe instrumento próprio.

4.6 Menagem

Citando Loureiro Neto, Cícero Coimbra descreve a medida como uma “Espécie de prisão provisória fora do cárcere (...) homenagem conferida a certas pessoas, desde que observados determinados requisitos”. Sua previsão está no art. 263 do CPPM que diz que “A menagem poderá ser concedida pelo juiz, nos crimes cujo máximo da pena privativa da liberdade não exceda a quatro anos, tendo-se, porém, em atenção a natureza do crime e os antecedentes do acusado.”

Ronaldo Roth, divide o instituto em duas espécies, a partir da dicção do art. 264 do CPPM:

<i>Menagem – Liberdade</i>	<i>Menagem – Prisão</i>
Art. 264. A menagem a militar poderá efetuar-se no lugar em que residia quando ocorreu o crime ou seja sede do juízo que o estiver apurando,(...)	Art. 264 A menagem a militar poderá efetuar-se (...) atendido o seu posto ou graduação, em quartel, navio, acampamento, ou em estabelecimento ou sede de órgão militar.
Art. 264 (...) A menagem a civil será no lugar da sede do juízo (...)	Art. 264 (...) A menagem a civil será (...) em lugar sujeito à administração militar, se assim o entender necessário a autoridade que a conceder.

Entretanto, é bom alertar que o art. 268 do CPPM define que “A menagem concedida em residência ou cidade não será levada em conta no cumprimento da pena.”

4.6 Liberdade provisória

Casos de liberdade provisória

Art. 270. O indiciado ou acusado livrar-se-á sôlto no caso de infração a que não fôr cominada pena privativa de liberdade.

Parágrafo único. Poderá livrar-se sôlto:

a) no caso de infração culposa, salvo se compreendida entre as previstas no Livro I, Título I, da Parte Especial, do Código Penal Militar;

b) no caso de infração punida com pena de detenção não superior a dois anos, salvo as previstas nos [arts. 157, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 173, 176, 177, 178, 187, 192, 235, 299 e 302, do Código Penal Militar](#).

Suspensão

Art. 271. A superveniência de qualquer dos motivos referidos no art. 255 poderá determinar a suspensão da liberdade provisória, por despacho da autoridade que a concedeu, de ofício ou a requerimento do Ministério Público.